

प्रतिवेद्य

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
आपराधिक अपीलीय अधिकार

आपराधिक अपील सं. 50/2020
(एस.एल.पी (अप०) सं. 4638/2018 से उत्पन्न

शंकर प्रसाद

.... अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.... प्रतिवादी (गण)

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

1 अनुमति प्रदान की गई ।

2. यह अपील 5 सितंबर, 2017 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय और आदेश से उद्धृत हुई है उच्च न्यायालय ने अपने फैसले से अपीलकर्ता द्वारा तृतीय अतिरिक्त सत्र अस्वीकरण

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।" न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा सत्र परीक्षण सं. 59/1986 में

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत अपराध की सजा को चुनौती देने के लिए दायर आपराधिक अपील सं. 2546/1987 को खारिज कर दिया, जिसमें अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

३. विचाराधीन घटना 25 अगस्त, 1985 को सुबह 8. 45 बजे हुई थी, गया प्रसाद (PW 1), जो शिकायतकर्ता है, शौच मुक्त होने के बाद घर लौट रहा था। जब वह चक रोड से गुजरते हुए विवादित भूखंड पर पहुंचा, तो उसने देखा कि अपीलकर्ता के भाई दुर्गा प्रसाद को दो मजदूरों की मदद के साथ एक गड्ढा खोदा जा रहा था, जिनमें से एक राम नाथ (PW 2) था। जब शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई, तो दुर्गा प्रसाद द्वारा यह कहा जाता है कि वह कोई गलत काम नहीं कर रहा था। उस समय, अपीलकर्ता ने विवाद में हस्तक्षेप किया और बहस हुई। अपीलकर्ता अपने घर पहुंचा और एक देश निर्मित पिस्तौल के साथ लौट आया। जब वह प्रतिवादी गया प्रसाद (PW 1) पर एक गोली चलाने का इरादा कर रहा था, उसी समय शिकायतकर्ता के बेटे उमा शंकर ने पीछे से अपीलकर्ता को पकड़ लिया। अपीलकर्ता ने खुद को मुक्त करने में कामयाबी हासिल की

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

और उमा शंकर को गोली मार दी जो एक आग्नेय आस्त्र की चोट के परिणामस्वरूप गिर गया और उमा शंकर ने दम तोड़ दिया।

4 घटना का चश्मदीद गवाह प्रतिवादी गया प्रसाद (PW 1) और राम नाथ (PW 2) के बयान पर आधारित था इन दोनों गवाहों ने घटना के बारे में बताया। दोनों, सत्र न्यायालय और अपील में, उच्च न्यायालय ने PW- 1 और 2 के साक्ष्य पर भरोसा किया है। इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि PW 1 मृतक का पिता है, उच्च न्यायालय ने अपनी गवाही के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर, उसके आरोपों को खारिज करने का कोई कारण नहीं पाया। उच्च न्यायालय ने माना कि घटना के समय और स्थान के संबंध में PW 1 की उपस्थिति स्वाभाविक थी। इसके अलावा, PW 1 ने अपनी उपस्थिति के बावजूद दुर्गा प्रसाद को अपराध में फंसाया नहीं ?, जो इस तथ्य का एक संकेतक था कि उसने वास्तविक घटना का एक वास्तविक विवरण दिया था। आखों देखा साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा और डॉक्टर (PW 4) के साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया था, जिन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि बंदूक की वजह से मृत्यु कारति चोट लग सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निम्नलिखित शब्दों में एक आग्नेय आस्त्र की चोट का संकेत दिया गया है:

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

" एक आग्नेय आस्त्र से छाती के घाव से प्रवेश करके 1 x 1 के छिद्र के रूप में गर्दन से पेट तक की हड्डी तक गहरा था जो दायें निप्पल से ३ ओ कलाक की स्थिति में था । उसके आस पास का भाग पीछे की ओर तक फट गया था घाव के चारों ओर कालापन और गुदा हुआ था। चोट की दिशा सामने से पीछे की ओर थी ।
उन्हें उमा शंकर के शव के अंदर से एक गोली मिली। "

इस साक्ष्य की स्थिति पर, घटना की प्रकृति विधिवत स्थापित की गई है। अपीलकर्ता की उपस्थिति और घटना में अपीलकर्ता की भूमिका रिकॉर्ड पर साक्ष्य से स्पष्ट है।

5. 18 मई, 2018 को विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रस्तुत करने का उल्लेख किया कि यदि पूरे साक्ष्य को सही माना जाए तो भी वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आता है इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश राज्य ने उपस्थिति दर्ज की है और एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।

६. तथ्य, जैसा कि वे रिकॉर्ड से स्पष्ट है, इंगित करता है कि घटना एक छण में हुई थी और जिसे अपीलकर्ता के भाई द्वारा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

एक टीले की खुदाई पर उत्पन्न एक विवाद के परिणाम स्वरूप हुआ था। शिकायतकर्ता गया प्रसाद (PW 1) द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी। विवाद के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता अपने घर गया था और एक देश निर्मित पिस्तौल लाया था। शिकायतकर्ता के बेटे-मृतक उमा शंकर ने विवाद के दौरान हस्तक्षेप किया और उस पर गोलीबारी की गई, जिसमें एक आनेय आस्त्र की चोट के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी।

7. मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को धारा 304 भाग-I के अधीन में संपरिवर्तित किया जाना चाहिए हम तदनुसार आईपीसी की धारा 304 भाग-I के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी मानते हैं और उसे दस साल की अवधि के लिए कारावास की सजा देते हैं।

8. अपील उपरोक्त निबंधनों में अनुज्ञात है

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

.....
माननीय न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़

.....
माननीय न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय

नई दिल्ली;

January 10, 2020

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

आइटम सं -22

न्यायालय सं. 8

अनुभाग -II

उच्चतम न्यायालय

कार्यवाही के अभिलेख

याचिका (ओं) को विशेष अनुमति के लिए अपील (अप०) सं.
4638/2018

(05-09-2017 दिनांकित आक्षेपित अंतिम निर्णय और
आदेश से उत्पन्न जिसे अपराधिक अपील सं- **2546/1987**
में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आपराधिक अपील सं .
2546/1987 में पारित किया गया था

शंकर प्रसाद

.... अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.... प्रतिवादी (गण)

दिनांक: **10-01-2020** इस याचिका को आज सुनवाई के
लिए बुलाया गया था।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़

माननीय न्यायमूर्ति श्री ऋषिकेश राय

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार अंबष्ठ,
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुश्री सुष्मिता बिसर्या,
प्रतिवादी (ओं) के लिए अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन,
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री श्रेयस अग्रवाल, अधिवक्ता

अधिवक्ताओं की सुनवाई पर न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश
दिया

आदेश

अनुमति प्रदत्त

अपील हस्ताक्षरित प्रतिवेद्य निर्णय के संदर्भ में अनुमति दी गई है
लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।

(संजय कुमार-1)

(सरोज कुमार गौण)

उ० नि० कम पी० एस०

कोर्ट मास्टर

हस्ताक्षरित प्रतिवेद्य निर्णय फाइल में रखे जाते हैं

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।